

0063282-32.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0063282-32.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0063282-32.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência - 205/2018 - 96º Distrito Policial - Brooklin,
1215/2015 - 96º Distrito Policial - Brooklin

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUI JOAQUIM DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo: 1531/18

VISTOS.

FABIANA DOS SANTOS BRANCHI e RUI JOAQUIM DA SILVA, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois consta que, no dia 06 de abril de 2018, por volta das 16h, na Avenida Padre Antônio José dos Santos, nº 1453, Itaim Bibi, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia de R\$5.000,00 em espécie, pertencente à vítima F.S.V..

A denúncia foi recebida à fl. 85.

Foi apresentada defesa preliminar à fl. 272.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, a vítima, uma testemunha de acusação, uma de defesa, e os réus foram interrogados. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus

nos exatos termos da denúncia, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

As Defesas, em memoriais a fls. 333/344 e 345/356, por sua vez, pediram a absolvição dos réus pela ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugnaram pelo afastamento da causa de aumento por conta emprego de arma de fogo e fixação de regime compatível com a quantidade de pena aplicada. É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa veio comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04, dando conta do dinheiro da vítima que os réus subtraíram.

A autoria é igualmente incontestada.

Em Juízo, a ré FABIANA DOS SANTOS BRANCHI afirmou que eu estou separada dele desde 2016 só que eu tenho essa moto no meu nome, que ele usava, é uma moto preta. Eu não sabia o que ele fazia com essa moto. Se ele praticou algum crime com essa moto, os policiais ficavam vindo atrás de mim, querendo saber dele, mas eu não sabia. Sofri ameaças com policiais, me mudei com meus filhos para o Rio de Janeiro, onde um deles se envolveu com pessoas erradas, tomou um tiro de fuzil. Depois, fui para Bahia, levar meu filho para ver o pai, que é o réu Rui. Gostei da cidade, mas fiquei só quinze dias. Eu ia alugar uma casa lá e montar uma lanchonete lá, só que não deu tempo de nada. E relatando que os policiais entraram na minha casa, agrediram minha filha, mais de dez policiais. Estou sendo acusada desses crimes por pela placa da moto. Eu não conhecia as vítimas e os policiais. Fui presa já por trinta dias. Na Bahia, fomos presos juntos. Fui para a Bahia a pedido dele. Ademais, o réu RUI JOAQUIM, declarou em juízo que esse fato que ocorreu foi eu mesmo, eu que roubei essa vítima, a Fabiana não tem nada a ver. Eu já estava traindo ela fazia um certo tempo e por isso que nos separamos. Nesse fato que aconteceu, eu estava com a minha atual ficante. A Fabiana não tem nada a ver com isso. Eu estava usando a moto dela e estávamos separados. Ela ficou com o carro e eu fiquei com a moto, eu fiz uso da moto dela. A arma eu comprei. Minha ex-mulher e minha ficante são similares. A ficante chama Cristiane e ela está na Bahia. Eu pedi para minha ex-mulher ir para a Bahia porque fazia quase três anos que eu não via meu filho, porque o outro faleceu e ela ficou com raiva e não me deixou mais vê-los. Até que um dia, minha filha foi ao Rio de Janeiro e convenceu ela. No dia em que meu filho teve um derrame facial, eu e minha ex-mulher fomos presos bem no hospital. A ficante está morando na casa dos meus pais, o nome dela é Cristiane dos Reis.

Enquanto a confissão do réu Rui veio de encontro às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, bem se prestando portanto, como útil elemento de convicção, suas tentativas em inocentar a acusada Fabiana, bem como as negativas desta, restaram isoladas e em absoluto não convenceram.

Tanto é assim que o relatório de investigações de fls. 12/17, fala por si, e prescinde de maiores divagações a respeito. Lá é possível constatar todas as diligências realizadas pelos policiais civis, as quais lograram identificar tanto o acusado Rui, como a participação da ré Fabiana, a qual, diga-se foi devidamente reconhecida pela vítima, tanto na fase policial (fls. 10/11), como em Juízo, como adiante se verá.

Ora, não há como se acreditar que os fatos tivessem sido praticados por um casal, como se vê inclusive pelas fotografias acostadas no relatório já mencionado, com uma motocicleta registrada em nome da ré Fabiana, a qual foi reconhecida pela vítima, não tivesse ela efetiva participação nos fatos.

Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso, e não há um indício sequer que toda prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar os réus, ou mesmo acusa-los falsamente.

Na fase inquisitiva, a vítima F.S.V., reconheceu fotograficamente os réus com absoluta certeza como os roubadores, fls. 08/11. Em juízo declarou que neste dia estava no banco e fez essa retirada em dinheiro. Uma esquina antes de eu chegar no Banco do Brasil, onde ia depositar o dinheiro, eles me abordaram. O réu Rui me abordou, armado, segurou no meu ombro, nisso, a ré veio e tirou o dinheiro do banco

de trás e fugiram em uma moto. Eu fui até uma praça que tinha no local, achei uma viatura, relatei o ocorrido e fui para delegacia fazer o boletim de ocorrência. Duas ou três semanas fui chamado para fazer o reconhecimento, onde reconheci os dois réus. Nesta audiência, reconheço os réus com 90% de certeza, em razão do tempo. Na delegacia, os policiais trouxeram as fotos dos acusados, e citaram que eles eram investigados em outros crimes. Acredito que a cor da moto era branca. A ré Fabiana deu volta, por isso eu vi o rosto dela. Na delegacia, tive certeza absoluta no meu reconhecimento.

Com vistas ao depoimento da vítima, foi alegado que, na delegacia, não houve nenhuma dúvida quanto ao reconhecimento dos réus e a participação deles no roubo, na medida em que os rostos de ambos foram vistos no momento do crime. Assim, observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois, a condenação de rigor.

Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

O fato da ré ter vindo por trás, como afirmado pela Douta Defesa, e mesmo assim ter sido reconhecida pela vítima, foi devidamente rebatido quando relata esta, que a acusada chegou a dar a volta, por isso conseguiu ver seu rosto.

Mas nem se cogite que a condenação teria por fundamento unicamente as declarações da vítima. Isso porque o Delegado de Polícia responsável pela portaria, João Carlos Miguel Hueb, ouvido em Juízo, confirmando o teor das investigações inquisitivas relatou que foi um caso atípico na região, uma agência do Banco Itaú, sofreu seguidas saidinhas de banco, o que gerou nossa atenção. Depois de muita investigação, conseguimos obter imagens com uma empresa vizinha, bem como as placas da moto supostamente utilizada no roubo. Nisso, identificamos que os autores eram um casal. A placa da moto estava registrada em nome da ré, ou de um parente dela, enquanto o réu foi abordado pilotando essa moto. Acionamos as vítimas que reconheceram os dois. Pedi a prisão temporária deles bem como busca e apreensão. A ação deles era muito agressiva, chegaram a agredir as vítimas.

Assim como a vítima, a autoridade policial era estranha aos réus, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito, já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

O Delegado de Polícia ratificou em Juízo o reconhecimento inquisitivo feito pela vítima, dando ainda mais respaldo à comprovação da autoria por parte de ambos os réus.

Foi ouvida uma testemunha de defesa, Valdinei de Jesus Melo que relatou em Juízo que meu filho é casado com a filha deles. Sobre os fatos, nada sei, porque não presenciei. Meu filho recebeu um telefonema para vender uma casa, e, quando eu e meu filho chegamos, tinham vários policiais, era uma armação. Eu disse que não sabia de nada. Os policiais tentaram coagir meu filho. Depois disso, eu achei melhor tirar meu filho e minha nora de lá, porque os policiais civis invadiram a casa.

Ocorre, porém, que os depoimentos da testemunha de defesa, ao contrário do que ocorre com os depoimentos da vítima, não podem ser considerados imparciais. Isto porque não presenciou os fatos e sobre eles nada soube dizer, além de que era próxima dos réus, de modo que outra não poderia ser a conduta dela senão tentar, de todas as formas, inocentá-los de tão grave acusação.

Ademais, muitas vezes, mesmo tratando-se de pessoas próximas e ligadas aos agentes, não têm conhecimento acerca da traficância que praticam.

Assim, infere-se dos autos, que os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, quantia em dinheiro de propriedade da vítima, contra quem foi exercida a grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo. Ressalta-se que é circunstância cristalina nos autos o fato de que os réus agiram em concurso de agentes, seja pelas declarações das vítimas, seja pela própria dinâmica dos acontecimentos. Nesse sentido, veja que, nas imagens de segurança de fls. 16/17, aparecem dois assaltantes.

A agravante referente ao emprego de arma de fogo restou igualmente comprovada. A despeito de não ter havido apreensão da arma, os relatos da vítima foram firmes no sentido de que os réus estariam armados no momento do assalto.

Aliás, reiterada a jurisprudência no sentido de que a apreensão e perícia da arma é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento, quando firme a palavra da vítima: "EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido". (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010). "A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. Nesta primeira fase, verifico que o réu RUI é portador de Maus antecedentes, conforme certidão de fls. 296, com condenação pela prática de crime da mesma espécie, demonstrando possuir uma personalidade desvirtuada da moral média e com tendência à criminalidade.

De outro giro, mesmo que a seu modo, acabou por confessar a autoria delitiva, motivo pelo qual mantenho sua pena base no mínimo legal, por entender que tais circunstâncias se compensam, perfazendo assim para ambos os réus, a pena base em qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa. Não se ignora que a lei determina de forma expressa que a reincidência é causa preponderante sobre a confissão. Ocorre, porém, que em decisão recente, o STJ unificou entendimento no sentido contrário, qual seja, ambas circunstâncias são preponderantes, posição que compartilho e mostra-se mais adequada para individualização da pena. Ora, não se pode negar que com a confissão, o acusado demonstra seu interesse em colaborar com a elucidação dos fatos, enquanto aqueles que negam, buscam eximir-se da responsabilidade penal, não podendo assim, ambos serem tratados de forma igual.

Verifico que incidem sobre o crime duas causas de aumento, referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo. Sendo assim, atenta aos ditames do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limitar-me-ei a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente. Dessa forma, aumento a pena dos réus em 2/3, com fulcro no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Não havendo outras causas capazes de influenciar na dosimetria da pena, torno definitiva a pena supra.

O dia multa será fixado no piso legal, diante da condição econômica dos réus. Os condenados iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque, praticaram crime de natureza grave, e delito de tal ordem, se cumpre necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Neste sentido também: "Quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no regime prisional fechado" (TACrim, Ap.918.023/1 - São Paulo, 2ª Câmara, rel. juiz Ricardo Lewandowski, j.26.1.95).

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de tratar-se de roubo, praticado em concurso de pessoas e com o uso de arma, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real. A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar os réus FABIANA DOS SANTOS BRANCHI e RUI JOAQUIM DA SILVA, a cumprirem, em estabelecimento adequado, e em regime inicial fechado, como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

A espécie de delito praticado, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais aos condenados. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder aos condenados o direito de aguardarem o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeram crime grave, e responderam, a todo o processo, presos, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ressalte-se a sequência de crimes contra o patrimônio que vem sendo praticados em nossa Capital. Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo aos condenados o direito de recorrerem em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime.

No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência

de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso, não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento, acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos o atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se os réus no estabelecimento prisional que se encontram recolhidos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de janeiro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA